

1526665-76.2020.8.26.0228

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: José Ricardo Santini Antonietto

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional VI - Penha de França

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/03/2022

... reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de drogas, tendo ainda, no dia 20/12/2020, por volta das 22h00min, na Rua Teodoro Lorencini, esquina com a Rua Lázaro Bueno, Vila Matilde, nesta Capital, trazerem consigo, para entrega de qualquer forma a consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, dois invólucros contendo 2,1g de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional VI - Penha de França

1ª Vara Criminal

Rua Dr. João Ribeiro nº 433, São Paulo - SP - cep 03634-010

1526665-76.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1526665-76.2020.8.26.0228 - Termo Circunstanciado

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Réu:

Vinicus do Couto Bertolli

Juiz de Direito: Dr. JOSÉ RICARDO SANTINI ANTONIETTO

Vistos.

Trata-se de ação penal pública movida contra VINÍCIUS DO COUTO BERTOLLI e DANIEL JEFERSON DA CRUZ BARBOSA, qualificados nos autos, como incurso nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/06, na forma do art. 69 e art. 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, pelo fato de, em dia ignorado, porém antes do dia 20/12/2020, se associarem para o fim de cometer, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de drogas, tendo ainda, no dia 20/12/2020, por volta das 22h00min, na Rua Teodoro Lorencini, esquina com a Rua Lázaro Bueno, Vila Matilde, nesta Capital, trazerem consigo, para entrega de qualquer forma a consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, dois invólucros contendo 2,1g de maconha, um invólucro contendo 0,9g de cocaína, e quatro frascos de lança-perfume, contendo 100ml, além da quantia de R\$ 336,00 em dinheiro, quando foram surpreendidos por policiais militares, que encontraram os entorpecentes em poder de Vinícius e o dinheiro na posse de Daniel, além de um aparelho de telefone celular (fls. 104/106).

A denúncia foi recebida em 15/01/2021 (fls. 107/109).

Os réus foram citados (fls. 186/189), sobrevivendo a defesa de fls. 195.

Pela decisão de fls. 197, foi afastada a absolvição sumária.

Designada audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas duas testemunhas, seguindo-se o interrogatório dos réus.

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a procedência da ação penal, enquanto a defesa postulou a absolvição dos réus.

Pela sentença de fls. 217/221, declarada a fls. 222/223, os réus foram absolvidos do crime previsto no art. 35, caput, da Lei 11.343/06, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sendo outrossim desclassificada a conduta prevista no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, para a prevista no art. 28, do mesmo diploma legal, com fulcro no art. 383, § 2º, do Código de Processo Penal, vindo o feito a ser redistribuído a este Juízo.

Designada audiência preliminar em relação ao réu Daniel, o mesmo não foi localizado (fls. 265/266), não fazendo Vinícius jus a nenhum benefício, por ser reincidente (fls. 260, item 2).

O Ministério Público, a fls. 270/273, requereu a condenação dos réus pela prática do crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, enquanto a defesa não se manifestou (fls. 274, 280, 281 e 284).

É o relatório.

DECIDO.

O exame das provas revela que a ação penal é procedente.

Com efeito, as testemunhas Roberto Márcio de Oliveira e Bruno William Lopes Galhardo, policiais militares, disseram, em suma, que no dia dos fatos avistaram os réus saindo de um veículo que aparentava ser de transporte de passageiros por aplicativo, passando ambos a acelerar os passos ao notarem a aproximação da viatura, demonstrando nervosismo, resolvendo por isso abordá-los, sendo encontrados invólucros de maconha e cocaína em poder de Vinícius, além de frascos de lança-perfume, enquanto em poder de Daniel foi encontrada a quantia de R\$ 336,00 em notas trocadas, além de um telefone celular que posteriormente apurou-se ser produto de roubo. Indagados, eles disseram que haviam adquirido as drogas numa comunidade próxima e se dirigiam a um baile funk no Jardim Eliane, a fim de vendê-las.

O réu Vinícius, em seu interrogatório, disse haver comprado as drogas na Vila Nhocuné, as quais usaria juntamente com o réu Daniel num baile funk, sendo usuário de substâncias entorpecentes, já tendo sido internado para tratamento.

O réu Daniel, em seu interrogatório, disse que comprou as drogas juntamente com o réu Vinícius, as quais usaria num baile funk, sendo usuário de drogas desde os 14 anos, sendo o dinheiro apreendido fruto de seu trabalho, enquanto o telefone celular adquiriu no dia anterior, o qual daria para sua genitora.

Assim, verifica-se que a prova oral produzida é suficiente para autorizar a conclusão segura de que os réus cometeram o crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, na medida em que ambos foram surpreendidos por policiais, que encontraram em poder de Vinícius dois invólucros de maconha e um de cocaína, além de quatro frascos de lança-perfume, substâncias entorpecentes que causam dependências física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, as quais seriam confessionalmente consumidas por ambos num baile funk. O fato de as drogas terem sido apreendidas na posse física de Vinícius não beneficia Daniel, pois o que releva é o fato de os entorpecentes terem sido adquiridos por ambos, para consumirem juntos num baile funk, sendo os dois usuários de droga há alguns anos.

Não há que se falar no chamado princípio da insignificância no caso em análise, a justificar a absolvição dos réus, uma vez que suas condutas não passam a ser um indiferente penal pelo só fato de as drogas apreendidas serem em pequenas quantidades, uma vez que o legislador não faz essa distinção, servindo o volume da droga apenas para caracterizar, eventualmente, o crime de tráfico, bem mais grave, não obstante nem se possa falar a rigor em pequena quantidade no caso presente, pois foram apreendidos dois invólucros de maconha e um de cocaína, além de quatro frascos de lança-perfume.

Por outro lado, enquanto não houver reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal da inconstitucionalidade da previsão contida no art. 28 da Lei nº 11.343/06, a mesma continua sendo criminosa.

De outra parte, a materialidade do crime está comprovada pelo laudo de exame químico-toxicológico, que apresentou resultados positivos para maconha, cocaína e tricloroetileno e contém a necessária fundamentação (fls. 163/165).

A conduta dos réus tipifica o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06 e não se verifica qualquer excludente da antijuridicidade.

Resta a dosagem da pena.

Nos termos do art. 59 do Código Penal, considerando as circunstâncias do fato e a confissão dos réus, aplico-lhes a pena de advertência sobre os efeitos das drogas, prevista no art. 28, inciso I, da Lei nº 11.343/06.

Isto posto, julgo procedente a ação penal movida contra VINÍCIUS DO COUTO BERTOLLI e DANIEL JEFERSON DA CRUZ BARBOSA, qualificados nos autos, e CONDENO-OS à pena de advertência sobre os efeitos das drogas, como incursos no art. 28, inciso I, da Lei 11.343/06.

Lancem-se os seus nomes, oportunamente, no rol dos culpados. Audiência de advertência após o trânsito em julgado.

P. I. C.

São Paulo, 24 de março de 2022.

C E R T I D ã O

Certifico e dou fé que, nesta data, fiz publicar em Cartório a r. sentença supra. São Paulo, data supra. Eu, _____ (_____), escrevente, subscrevi.